CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DESARROLLO DE APLICACION DE ESCRITORIO

En Zaragoza, a 15 de febrero de 2025.

Las partes identificadas a continuacion suscriben el presente contrato de prestacion de servicios para el desarrollo de una aplicacion de escritorio.

PARTES INTERVINIENTES

CLIENTE: Distribuciones Aragon, S.A., con CIF A-50123456, domiciliada en Paseo de la Independencia, 30, 50001 Zaragoza. Representada por D. Alejandro Bravo Soriano, Director Financiero, con DNI 89012345I, segun poder notarial de 5 de septiembre de 2024.

PROVEEDOR: SoftDev Aragon, S.L., con CIF B-50654321, domiciliada en Calle Coso, 15, 2. Oficina 4, 50003 Zaragoza. Representada por D.a Patricia Mur Lanuza, Gerente, con DNI 90123456J, segun escritura de constitucion.

CLAUSULA 1. - OBJETO DEL CONTRATO

SoftDev Aragon, S.L. (el Proveedor) se compromete a disenar, desarrollar e implantar una aplicacion de escritorio para Windows 10/11 destinada a la gestion integral del almacen de Distribuciones Aragon, S.A. (el Cliente), con los modulos de inventario, gestion de pedidos, facturacion y reportes estadisticos, conforme a las especificaciones del Documento de Requisitos adjunto como Anexo I.

CLAUSULA 2. - PLAZO DE ENTREGA

El Proveedor entregara la aplicacion completamente desarrollada, probada y lista para produccion en el plazo de TRES (3) MESES contados desde la firma del contrato, es decir, a mas tardar el 15 de mayo de 2025.

CLAUSULA 3. - PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio total del proyecto asciende a TREINTA MIL EUROS (30.000,00 EUR), mas IVA. El pago se realizara en tres partes iguales de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 EUR): (a) a la firma del contrato; (b) a la entrega del prototipo funcional; (c) a la entrega final y aceptacion. El Proveedor podra modificar unilateralmente el precio pactado mediante simple notificacion al Cliente con CINCO (5) DIAS de antelacion, sin necesidad de acuerdo de las partes, si considera que los costes del desarrollo han aumentado por cualquier causa.

CLAUSULA 4. - PROPIEDAD INTELECTUAL - CESION AL CLIENTE

A la finalizacion del proyecto y previo pago integro del precio acordado, todos los derechos de propiedad intelectual sobre el codigo fuente, documentacion, manuales de usuario y demas entregables desarrollados especificamente para el Cliente seran cedidos a este con caracter exclusivo y definitivo, conforme al TRLPI.

CLAUSULA 5. - CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a mantener en estricta confidencialidad toda la informacion reservada que conozcan con motivo del presente contrato, durante su vigencia y durante UN (1) ANO tras su finalizacion. El procedimiento de marcado de informacion confidencial se describe en el Articulo 22 del presente contrato.

CLAUSULA 6. - PROTECCION DE DATOS

En la medida en que el Proveedor acceda a datos de caracter personal del Cliente en el ejercicio del presente contrato, actuara como Encargado del Tratamiento conforme al articulo 28 del RGPD (UE) 2016/679. Se suscribira el correspondiente Acuerdo de Encargado de Tratamiento como Anexo II.

CLAUSULA 7. - GARANTIA

El Proveedor otorga una garantia de funcionamiento de DOCE (12) MESES sobre la aplicacion entregada, a contar desde la fecha de aceptacion definitiva. Durante dicho periodo, el Proveedor corregira sin cargo los errores imputables a su desarrollo. Los errores criticos seran atendidos en un plazo maximo de VEINTICUATRO (24) HORAS.

CLAUSULA 8. - CRONOGRAMA Y FASES

El proyecto se estructurara en las siguientes fases: Fase 1 - Analisis y diseno (meses 1 y 2); Fase 2 - Desarrollo de modulos (meses 3 y 4); Fase 3 - Integracion y pruebas (mes 5); Fase 4 - Implantacion y formacion (mes 6). La entrega final del proyecto se producira a la finalizacion de la Fase 4, transcurridos SEIS (6) MESES desde la firma del contrato, esto es, el 15 de agosto de 2025.

CLAUSULA 9. - PROPIEDAD INTELECTUAL - RESERVA DEL PROVEEDOR

El Proveedor se reserva la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el codigo fuente, la arquitectura tecnica y los componentes reutilizables desarrollados en el marco del presente contrato. El Cliente obtendra unicamente una licencia de uso no exclusiva, intransferible e irrevocable sobre la aplicacion entregada, sin posibilidad de acceder al codigo fuente ni de realizar modificaciones.

CLAUSULA 10. - PENALIZACIONES POR RETRASO

En caso de que el Proveedor no entregue la aplicacion en el plazo pactado en la Clausula 2 de este contrato, se aplicara una penalizacion del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del precio total por cada semana de retraso, sin limite maximo, hasta que la entrega se produzca o hasta la resolucion del contrato.

CLAUSULA 11. - MODIFICACION UNILATERAL DEL ALCANCE

El Proveedor podra modificar unilateralmente el alcance, las funcionalidades y las especificaciones tecnicas de la aplicacion sin necesidad de notificar al Cliente, siempre que, a su juicio, la modificacion sea tecnicamente conveniente o mejore el producto final.

CLAUSULA 12. - RESOLUCION Y PENALIZACIONES PARA EL CLIENTE

En caso de que el Cliente desee resolver el contrato antes de su vencimiento, debera abonar al Proveedor la totalidad del precio pactado, con independencia del trabajo realizado hasta ese

momento. El Proveedor, en cambio, podra resolver el contrato en cualquier momento sin preaviso y sin obligacion de devolucion de las cantidades ya recibidas. Las condiciones de devolucion de pagos se regulan en la Clausula 19 del presente contrato.

CLAUSULA 13. - FUERO Y LEGISLACION APLICABLE

Para la resolucion de cualquier controversia, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza. El contrato se rige por el Codigo Civil espanol y la normativa aplicable a la prestacion de servicios tecnologicos.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

_____	_____
EL CLIENTE	EL PROVEEDOR
Distribuciones Aragon, S.A.	
D. Alejandro Bravo Soriano	
DNI: 89012345I	
SoftDev Aragon, S.L.	
D.a Patricia Mur Lanuza	
DNI: 90123456J	